

RECURSO CÍVEL Nº 5061216-62.2024.4.02.5101/RJ**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI**RECORRENTE:** FLAVIA FERRARO MARTINS (AUTOR)**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO TIDA COMO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO, DECORREU DE ERRO SISTÊMICO DA PRÓPRIA CEF. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, com decorrente reforma da sentença, a fim de arbitrar a condenação da CEF, a título de danos morais, no montante de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Sobre o valor desta condenação, deverão incidir correção monetária e juros de mora, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, ambos a contar da data de prolação deste Acórdão, por se tratar de valor fixo. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitoriosa, ainda que parcialmente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5061216-62.2024.4.02.5101**510015353399 .V5****RECURSO CÍVEL Nº 5061216-62.2024.4.02.5101/RJ****RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI**RECORRENTE:** FLAVIA FERRARO MARTINS (AUTOR)**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de ação ajuizada por FLAVIA FERRARO MARTINS, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), na qual visa obter reparação por danos morais, em virtude de negativação de seu nome tida como indevida.

Em contestação (evento 15), a CEF esclareceu que, em maio/2023, houve celebração de acordo extrajudicial para renegociação de dívida de cartão de crédito em nome da autora. Ainda que a parte autora tenha pago as 14 (catorze) parcelas do referido acordo, devido a um *"incidente específico, por ocorrência sistêmica pontual"*, houve o reprocessamento de uma das parcelas, que culminou na quebra do tal acordo e negativação do nome da autora em 04/06/2024. Contudo, como *"o contrato foi regularizado e se encontra quitado"*, em 22/06/2024, o nome da autora foi excluído dos cadastros restritivos ao crédito.

Na sentença (evento 24), o pedido foi julgado improcedente, sob a fundamentação de que *"a parte autora não se desincumbiu do ônus da comprovação dos transtornos e constrangimentos pelos quais alega ter passado com a negativação temporária de seu nome em cadastros restritivos do crédito, cuja exclusão, inclusive, já foi realizada pela CEF"*.

Em recurso (evento 31), a parte autora pugna pela reforma da sentença, com acolhimento na íntegra do pedido, após reforçar os argumentos contidos na exordial.

É o breve relatório.

VOTO

No caso concreto, a fundamentação empregada na sentença de improcedência, parte da premissa de que a parte autora não teria comprovado efetivo transtorno em virtude da negativação temporária de seu nome.

Ora, diante de negativação comprovadamente indevida, decorrente de erro sistêmico da própria CEF, resta evidenciado o dano de natureza extrapatrimonial, sendo o mesmo presumido (*"in re ipsa"*).

A situação narrada, por si só, traduz inequívoca lesão a atributos da personalidade, em especial, a honra.

Tal entendimento, encontra-se respaldado em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

*AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. **INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO**. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. [...] 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que **a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos**. (AgRg no Ag 1379761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 02/05/2011)*

*AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. **INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AGRAVADA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO**. CONSTATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. REVISÃO OBSTADA. SÚMULA STJ/7 QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. 1. A revisão do julgado, como pretendido pela Recorrente, para afastar a sua responsabilidade para a ocorrência do fato danoso, necessitar-se-ia do revolvimento de matéria de prova dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula STJ/7. 2. **Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa**. (STJ - Terceira Turma, AGRESP 281035, Rel. Sidnei Beneti, DJE 26/03/2013)*

Inclusive, esta Turma Recursal já possui a seguinte orientação sedimentada quanto ao tema, *in verbis*:

*8 TR - PRECEDENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PATAMAR REFERENCIAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. **No caso de negativação indevida, um patamar referencial razoável para a indenização por dano moral é de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), podendo ele ser majorado ou minorado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto**. (Precedente: 5001607-27.2019.4.02.5101/01 - Sessão de 28/05/2019 - Relator: Luis Eduardo Bianchi Cerqueira)*

Isto posto, deve aqui ser levado em consideração que a negativação indevida ficou restrita ao período compreendido entre 04/06/2024 e 22/06/2022 (evento 15, cont1, fl. 07), o que denota abreviada duração/extensão do dano experimentado.

Em virtude de tal circunstância atenuante, esta Relatoria opta por fixar o *quantum* reparatório em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este razoável/proporcional diante das peculiaridades do caso concreto, bem como alinhado aos parâmetros contidos no Enunciado 08 das TRRJ.

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, com decorrente reforma da sentença, a fim de arbitrar a condenação da CEF, a título de danos morais, no montante de R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Sobre o valor desta condenação, deverão incidir correção monetária e juros de mora, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, ambos a contar da data de prolação deste Acórdão, por se tratar de valor fixo. Sem condenação em verbas sucumbenciais, eis que recorrente vitoriosa, ainda que parcialmente.